

1524889-22.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Criminal - processo nº 0012237-67.2010.8.26.0050 - roubo majorado - trânsito em julgado em 04/10/2011); o delito foi praticado durante o repouso noturno, período de menor vigilância da vítima; ainda, consigne-se que a subtração em estabelecimento vítima se reveste de muito maior gravidade, pois requer muito maior ousadia do agente; tem-se ainda que uma das qualificadoras ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524889-22.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524889-22.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198264/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 26277853 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2198264 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS, no dia 22 de julho de 2022, por volta da 01 hora da madrugada, na agência do Banco Bradesco situada na Estrada de Itapecirica, número 3615, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios com dois indivíduos desconhecidos, subtraíram para eles dez metros de fios de cobre (duas polegadas), avaliados em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencentes ao estabelecimento acima mencionado.

A denúncia foi recebida (fls. 69/70).

O réu foi citado e apresentou defesa prévia em audiência, após o que o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução, foram inquiridos o representante da vítima e uma testemunha, sendo o acusado interrogado ao final.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade. Na aplicação da pena, pediu o aumento da pena-base em razão da coexistência de duas qualificadoras, além da prática do crime durante o repouso noturno, e da presença dos maus antecedentes ostentados pelo réu e, na segunda fase, o reconhecimento da agravante da reincidência. Quanto ao regime do cumprimento de pena, requereu a fixação do regime fechado. No mais, pediu a fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu que uma das qualificadoras não seja utilizada como circunstância judicial negativa, o reconhecimento da tentativa em seu grau máximo, a fixação de regime aberto ou semiaberto, considerando o tempo de prisão provisória. Por fim, requereu que não seja fixado valor mínimo para reparação dos danos.

É o relatório.
DECIDO.

Narra a denúncia que o no dia 22 de julho de 2022, por volta da 01 hora da madrugada, na agência do Banco Bradesco situada na Estrada de Itapecerica, número 3615, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de designios com dois indivíduos desconhecidos, subtraíram para eles dez metros de fios de cobre (duas polegadas), avaliados em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencentes ao estabelecimento acima mencionado.

Diz a exordial acusatória que o denunciado, juntamente a dois comparsas não identificados, dirigiu-se ao local dos fatos e, munidos de um pé de cabra, um alicate de fio, um alicate de pressão, bem como de um corta fio, abriram o quadro de energia existente no local e passaram a cortar os fios de cobre ali existentes na quantidade acima mencionada. Ocorre que policiais militares que faziam patrulhamento nas redondezas avistaram o denunciado e seus comparsas, constatando que eles já haviam cortado e se apoderado dos referidos fios de cobre. No momento que o denunciado e seus comparsas avistaram os policiais, jogaram os fios e as ferramentas ao solo, vindo a empreender fuga. Os comparsas do denunciado lograram êxito em fugir sem serem identificados. O denunciado, contudo, foi detido pelos policiais e encaminhado ao Distrito Policial.

A materialidade dos delitos acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), nota de culpa (fls. 14), laudo pericial do local (fls. 114/117) e das ferramentas (fls. 105/107), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 05), o acusado manteve-se silente, optando por apresentar sua versão em juízo.

Interrogado em juízo, RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS confirmou que não conhecia os policiais de data anterior. Contou que não praticou o crime imputado. Narrou que estava fazendo reciclagem e, ao passar pelo banco com seu carrinho, dois indivíduos pediram ajuda para carregar os fios subtraídos. Disse que a caixa de energia já estava aberta quando passou pelo local e que sua participação se resumia ao auxílio no transporte do bem subtraído.

A inverossímil versão exculpatória apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

O representante da vítima, Moacir Ramos Cardoso, disse na delegacia (fls. 04) que

trabalhava como gerente administrativo no Banco Bradesco localizado no local dos fatos, não presenciou os fatos e que foi noticiado sobre indivíduos desconhecidos que mexeram no quadro de energia do banco e subtraíram 10 metros de fios de cobre (duas polegadas), reconhecendo o material apresentado. O representante foi ao local e constatou o dano e recebeu os objetos de crime.

Em juízo, o ofendido declarou que ocorriam furtos frequentes na região e, nessa data, durante um furto que ocorria em uma agência próxima, foi praticado o crime na sua agência. Disse que, por volta das 4h, policiais detiveram um indivíduo e foi avisado para comparecer à delegacia. Não presenciou a ação, sendo informado pelos policiais que três indivíduos participavam do crime, sendo detido apenas um. Relatou que os fios ficam dentro do quadro de energia, que estava trancado. Contou que os fios foram acessados mediante arrombamento do painel de energia. Narrou que teve um prejuízo de cerca de R\$ 10.000,00, além do período que esteve sua agência fechada em razão do crime. Por fim, disse que o fato não foi filmado, vez que a câmera não funcionava na ocasião.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que: "Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

Os policiais militares Lucas Sossolote de Oliveira e Rafael Avanzi Melo Monteiro, na delegacia, narraram a diligência realizada.

Na delegacia (fls. 02/03), estavam em patrulhamento de rotina pela Estrada de Itapecerica, na altura do número 3615, próximos à agência nº 2096 do Banco Bradesco, quando avistaram três indivíduos desconhecidos, mexendo no quadro de energia. Posteriormente, os três desconhecidos, observando os milicianos, jogaram cerca de dez metros de fios que foram cortados no chão e as ferramentas no chão, empreenderam fuga do local, foram perseguidos e o acusado foi detido, evadindo-se, porém, os outros dois indivíduos não identificados. Contam que o indiciado era usuário de drogas e resolveu subtrair os cabos de fios do banco e revender, para compra de drogas.

O policial Rafael Avanzi Melo Monteiro, em juízo, adicionou que estava em patrulhamento pelo local quando avistaram, do outro lado da via, três indivíduos mexendo no painel de energia do banco. Fazendo a volta, os três correram e visaram ao indivíduo portando os fios, qual seja o acusado. Detiveram o indivíduo e no local tinham diversas ferramentas usadas para o arrombamento do painel de energia. Disse que os indivíduos violaram os cadeados que trancavam o quadro. Por fim, narrou que o réu aduziu que não conhecia os demais indivíduos.

Impõe-se ressaltar que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: "(...)segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)" - (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Segundo o apurado, os policiais e o representante da vítima nenhum interesse tinham em imputar falsamente ao acusado o presente delito, caso não fossem verdadeiros os fatos narrados.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de furto qualificado pelo acusado.

Conforme é possível extrair da prova colhida ao longo da persecução penal, o réu, juntamente com dois comparsas, munidos de ferramentas (fls. 105/107), acessaram o interior do quadro de energia, mediante rompimento de obstáculo, violando os cadeados que travavam o painel e os outros mecanismos de proteção da caixa de energia, e passaram a subtrair os fios de cobre visados. Policiais que passavam pelo local, notaram a ação e prenderam o acusado, tendo os seus comparsas logrado êxito em fugir.

As provas são bastantes para demonstrar a prática criminosa pelo réu, sobretudo porque sustentada a versão acusatória nos elementos de prova pericial (fls. 105/107 e 114/117), bem como pelo fato do réu ter sido surpreendido na posse da res furtiva pelos policiais, os quais avistaram a prática criminosa ao passarem pelo local. Nesse sentido, cumprindo com seu ônus probatório, a acusação obteve êxito ao demonstrar, sem dúvidas, a autoria delitiva.

A negativa do acusado, pois, restou absolutamente isolada nos autos.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

A qualificadora do concurso de agentes restou comprovada. O réu foi surpreendido pela polícia com seus dois comparsas no local dos fatos, um aderindo à vontade do outro para a dilapidação do patrimônio alheio.

A qualificadora do rompimento de obstáculo também restou comprovada pela prova oral acostada aos autos, bem como pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 114/117). Além da vítima e das testemunhas relatarem que o quadro estava trancado e que foram utilizadas ferramentas para acessar seu interior, violando-se seus cadeados, a prova técnica aponta que os danos realizados "Foi verificado, quando dos exames, que havia marcas de arrombamento e desalinhamento em duas caixas de administração de energia elétrica do referido imóvel. Tais duas caixas de administração de energia elétrica citadas neste presente parágrafo estavam em lado externo a construção do referido imóvel. Uma das duas referidas caixas de administração de energia elétrica do referido imóvel era guarnecida por duas folhas duplas metálicas de movimentação angular, por folha dupla na forma de gradil metálico de movimentação angular. Foi verificado, quando dos exames, que havia marcas de fratura em folha na forma de gradil metálico citada neste presente parágrafo desta caixa de administração de

energia elétrica também citada neste presente parágrafo. Foi verificado ainda, quando dos exames, que havia cabos com marcas de corte nesta mesma caixa de administração de energia elétrica citada neste presente parágrafo; tendo sido também observado, quando dos exames, que havia cadeado sobre o chão, próximo desta mesma caixa de administração de energia elétrica citada neste presente parágrafo. A outra destas duas referidas caixas de administração de energia elétrica do referido imóvel era guarnecida por folha dupla metálica de movimentação angular, por folha dupla na forma de gradil metálico de movimentação angular. Foi verificado, quando dos exames, que havia marcas de fratura e marcas de entortamento em folha na forma de gradil metálico citada neste presente parágrafo desta caixa de administração de energia elétrica também citada neste presente parágrafo. Foi verificado também, quando dos exames, que havia cadeado com marcas de corte sobre o chão, próximo desta mesma caixa de administração de energia elétrica citada neste presente parágrafo".

Vale ressaltar, ainda, que, consoante se denota da produção probatória, a consumação do crime de furto ficou comprovada. O acusado foi detido já na posse da res furtiva, em momento posterior à subtração dos fios de cobre, sendo irrelevante que tenha sido mantida por curto período de tempo. Evidenciada a inversão da posse do bem, consumou-se o crime de furto qualificado. Imperioso destacar, ainda, que os bens subtraídos não puderam ser reaproveitados, diante de sua inutilização derivada do furto. Assim, descabida a tese da prática tentada do crime.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 934), consolidou a adoção da teoria da "amotio"/"apprehensio", segundo a qual o furto se mostra consumado quando a res furtiva passa ao poder do agente, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da coisa e, sequer, que saia da esfera de vigilância da vítima. Assim, ainda que haja imediata perseguição e prisão do agente, o crime de furto está consumado. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITOPREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo PRESCINDÍVEL a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado (STJ - REsp 1524450 / RJ Min. Rel. NEFI CORDEIRO - S3 - TERCEIRA SEÇÃO - Julg. 14/10/2015 - DJe 29/10/2015 - grifei).

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria do acusado quanto ao crime de furto duplamente qualificado, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que o acusado ostenta antecedentes criminais (fls. 27/28 - 23ª Vara

Criminal - processo nº 0012237-67.2010.8.26.0050 - roubo majorado - trânsito em julgado em 04/10/2011); o delito foi praticado durante o repouso noturno, período de menor vigilância da vítima; ainda, consigne-se que a subtração em estabelecimento vítima se reveste de muito maior gravidade, pois requer muito maior ousadia do agente; tem-se ainda que uma das qualificadoras remanescentes será utilizada nesta fase, motivos pelos quais fixo a pena-base acima do patamar mínimo legal cominado à espécie, isto é, em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a presença da agravante da reincidência, a qual é múltipla e específica (fls. 27 - 2ª Vara Criminal - processo nº 0000183-64.2013.8.26.0050 - furto qualificado tentado - trânsito em julgado em 24/09/2015, sem extinção; fls. 28/29 - 31ª Vara Criminal - processo nº 0087476-67.2016.8.26.0050 - furto qualificado - trânsito em julgado em 10/04/2017), pelo que majoro as penas em 1/5 (um quinto), passando-as para 03 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo das reprimendas, ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitivas as penas em 03 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Em seguida, descabido cogitar-se da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos em virtude das circunstâncias do crime, notadamente os maus antecedentes do acusado e a reincidência específica, na prática de delito da mesma natureza, que indicam que a substituição é insuficiente (artigo 44, incisos II e III, do Código Penal).

Diante das circunstâncias judiciais mencionadas, embora existam maus antecedentes e a reincidência específica, fixo o regime inicial de cumprimento de pena na modalidade inicial semiaberta.

Por fim, deixo de estipular valor mínimo a título de reparação do dano experimentado pela vítima, uma vez que a questão não foi debatida nos autos, cabendo ressaltar ainda inexistir comprovação efetiva do montante relacionado aos danos.

Neste sentido, veja-se o seguinte julgado da Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando instada a se manifestar sobre o tema: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO FORMAL E OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE CONTRAPROVA. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 11.719, de 20 de junho de 2008, estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória fixará um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. II. Hipótese em que o Tribunal a quo afastou a aplicação do valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima porque a questão não foi debatida nos autos. III. Se a questão não foi submetida ao contraditório, tendo sido questionada em embargos de declaração após a prolação da sentença condenatória, sem que tenha sido dada oportunidade ao réu de se defender ou produzir contraprova, há ofensa ao princípio da ampla defesa. IV. Recurso desprovido." (STJ, REsp 1185542 / RS Quinta Turma, Relator Ministro Gilson Dipp, DJe16.05.2011)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório, para CONDENAR o acusado RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Preso durante o processo, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, a reincidência específica em crime patrimonial e a pena aplicada a ser cumprida em regime semiaberto revelam o perigo ao futuro cumprimento da condenação caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, indefiro o recurso em liberdade.

Oficie-se com urgência solicitando a disponibilização da vaga no regime da condenação. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva e lance-se seu nome no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA